Revue de Presse By GMS Consulting

27/02/2026

L'ECONOMISTE
LE PREMIER QUOTIDIEN ECONOMIQUE DU MAROC

Spoliation foncière: Une proposition de loi fraîchement déposée

Par Hassan EL ARIF | Edition N°:7207 Le 27/02/2026

Elle porte sur un amendement de l'article 2 de la loi n°39-08 relative aux droits réels

Un article unique visant à porter la durée de prescription à 10 ans au lieu de 4 ans

Rachid Afilal Alami Idrissi, notaire à Casablanca et député, membre du groupe parlementaire de l'Istiqlal au sein de la Chambre des représentants: «L'article 2 de la loi comporte effectivement un abus qu'il convient de corriger rapidement afin de protéger la propriété immobilière et consolider sa sécurité juridique

«Nous estimons que l'article 2 de la loi n°39-08 est tout à fait abusif. Il fallait fixer la durée de prescription à 10 ans, voire 15 ans au lieu de 4 ans. Le fait de limiter ce droit à 4 ans facilite la tâche aux escrocs désireux de céder des biens immeubles de manière frauduleuse. Passé un délai de 4 ans, ils peuvent entrer en possession du bien au détriment du propriétaire qui ne peut plus contester la transaction devant les tribunaux», explique Rachid Afilal Alami Idrissi, notaire à Casablanca et député, membre du groupe parlementaire de l'Istiqlal au sein de la Chambre des représentants.

Protéger les droits réels des citoyens et garantir la sécurité juridique

Le député a d'ailleurs déposé, mardi 17 février, une proposition de loi comportant un article unique qui vise à amender l'article 2 de la loi. Le principe consiste à porter la durée de prescription à 10 ans au lieu de 4 ans. «Notre démarche s'inscrit dans le souci du groupe de contribuer à la protection des droits réels des citoyens, à garantir la sécurité juridique de la propriété et des transactions immobilières. La limitation du

délai de prescription à 4 ans seulement est de nature à gruger les droits des propriétaires car il reste insuffisant pour intenter une action en justice visant à annuler, à modifier, ou à radier une inscription frauduleuse sur un titre foncier», ajoute le député.

De plus, ce délai peut affaiblir le droit des propriétaires de défendre ou de récupérer leurs biens immeubles en cas de spoliation. «La proposition de loi que nous venons de déposer a également pour but d'accorder aux propriétaires victimes de fraude un délai suffisant, soit dix ans, pour défendre leurs droits en recourant à la justice en cas de préjudice. Ce qui renforce la justice en matière de sauvegarde de la propriété», poursuit Rachid Afilal. De plus, les procédures judiciaires en matière de droits réels nécessitent parfois des délais relativement longs. D'où la nécessité de réajuster le délai de prescription. Un ajustement de nature à consolider la stabilité en matière de droits réels et la confiance dans le droit foncier national.

Un dispositif rassurant?

Depuis quelques années, l'Agence de la conservation foncière a mis en place un système d'alerte téléphonique pour avertir en temps réel les propriétaires via un SMS dès qu'il y a une modification au niveau de leurs titres fonciers.

Un dispositif censé aider les propriétaires à réagir en cas d'opération frauduleuse. Toutefois, pour Rachid Afilal Alami Idrissi, député, le système a ses limites. «Un propriétaire peut toujours ne pas entendre le message, ne pas avoir de réseau ou avoir changé de numéro de téléphone au moment de sa réception ou même ne pas faire attention au texto en croyant que c'est un message à caractère commercial. Par conséquent, il peut être victime d'un abus», signale le député.

Hassan EL ARIF